LIMA, 19 de noviembre del 2023

2023 4060140044829

SUNAT

RESOLUCIÓN

N.° 4060140044829

VISTO, el Expediente de Reclamación N° 4060340035930 del 23 de agosto del 2023, interpuesto por **CORPORACION GRANIX E.I.R.L.**, con Registro Único de Contribuyente N° 20447969531, representada QUISPE LUZA EDIT, con domicilio fiscal en Urbanización Apiraj, Avenida Polígono Industrial, Manzana B, Lote 1, distrito Juliaca, provincia San Román y departamento Puno (Ref.: Frente a Lima Gas), contra la Orden de Pago N° 2130010463546, emitida por la omisión al pago del Impuesto General a las Ventas correspondiente al periodo marzo 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Administración Tributaria notificó a la parte recurrente el documento impugnado de acuerdo con el siguiente detalle:

NÚMERO DE VALOR	PERIODO TRIBUTARIO	CÓDIGO DE TRIBUTO	TRIBUTO INSOLUTO	INTERÉS CAPITALIZADO	INTERES MORATORIO	TOTAL DEUDA	ACTUALIZADA AL
2130010463546	2023-03	1011	24,186.00	0.00	668.00	24,854.00	21.07.2023

Que con fecha 02 de agosto de 2023 la Administración Tributaria notificó a la recurrente la Orden de Pago N° 2130010463546, de conformidad con lo establecido en el literal "b" del artículo 104 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N.° 133-2013-EF y normas modificatorias[1]; la cual, fue emitida al amparo de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 78 de dicho cuerpo legal.

Que posteriormente, con fecha 23 de agosto del 2023, la recurrente interpone recurso de reclamación contra la Orden de Pago N° 2130010463546, argumentando haber presentado declaraciones juradas rectificatorias por los periodos junio a diciembre 2022.

Que por lo expuesto, la controversia consiste en determinar si la Orden de Pago N° 2130010463546 ha sido emitida conforme a ley, para lo cual, deberá tenerse en consideración en el expediente de reclamación, los reportes obtenidos de los sistemas informáticos de la Administración Tributaria, la jurisprudencia del Tribunal Fiscal y las normas vigentes.

Que el numeral 88.1 del artículo 88° del Código Tributario preceptúa que la declaración tributaria es la manifestación de hechos comunicados a la Administración Tributaria en la forma y lugar establecidos por Ley, Reglamento, Resolución de Superintendencia o norma de rango similar, la cual podrá constituir la base para la determinación de la obligación tributaria. Se precisa, además, que los deudores tributarios deberán consignar en su declaración, en forma correcta y sustentada, los datos solicitados por la Administración Tributaria.

[1] En adelante Código Tributario

Que la obligación tributaria cuya existencia se declara y concretiza a través de la declaración jurada, es entendida acorde lo dispuesto en los artículos 1° y 3° del Código Tributario como el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la presentación tributaria, que cuando deba ser determinada por el deudor tributario es exigible desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado por ley o reglamento y, a falta de este plazo, a partir del décimo sexto día del mes siguiente al nacimiento de la obligación.

Que, por otro lado, el numeral 3 del artículo 78º del Código Tributario faculta a la Administración a exigir mediante una orden de pago la cancelación de la deuda tributaria por tributos derivados de errores materiales de redacción o de cálculo en las declaraciones, comunicaciones o documentos de pago, siendo que para determinar el monto de la orden de pago, la Administración Tributaria considerará la base imponible del periodo, los saldos a favor o créditos declarados en periodos anteriores y los pagos a cuenta realizados en éstos últimos; del mismo modo, considerará también el error originado por el deudor tributario al consignar una tasa inexistente.

Análisis de la Orden de Pago N° 2130010463546 - Impuesto General a las Ventas

Que al respecto es preciso indicar que el artículo 11° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo – Decreto Supremo N.° 055-99-EF y normas modificatorias, en adelante Ley del Impuesto General a las Ventas - IGV, señala que el impuesto a pagar se determina mensualmente, deduciendo del Impuesto Bruto de cada período el crédito fiscal, determinado de acuerdo a lo previsto en los capítulos V, VI, y VII del Título I “Del Impuesto General a las Ventas”.

Que ello equivale a decir, que la obligación tributaria resulta de deducir del débito fiscal (impuesto que grava las operaciones realizadas o ventas), el crédito fiscal (impuesto que grava las adquisiciones realizadas o compras), observándose que por un lado tendríamos el débito fiscal (Impuesto General a las Ventas relacionado con las ventas) y el crédito fiscal (Impuesto General a las Ventas relacionado con las compras).

Que el artículo 25° de la mencionada norma, establece que cuando en un mes determinado el monto del crédito fiscal sea mayor que el monto del impuesto bruto, el exceso constituirá saldo a favor del sujeto del Impuesto y este saldo se aplicará como crédito fiscal en los meses siguientes hasta agotarlo.

Que, de las normas glosadas, debe entenderse que si en un periodo tributario se determina un saldo a favor del IGV este debe ser aplicado obligatoriamente, de corresponder, en los siguientes meses hasta su agotamiento.

Determinación de la omisión del Impuesto General a las Ventas

Que la Administración Tributaria, con fecha 31 de julio de 2023, se emitió la Orden de Pago N° 2130010463546 por el periodo marzo 2023, al desconocer el saldo a favor de periodos anteriores consignado en la casilla 145 de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 78° del Código Tributario, tal como se aprecia a continuación:

CONCEPTOS	IMPORTES SEGÚN:	
	CONTRIBUYENTE	SUNAT (*)
IMPUESTO RESULTANTE	33,237	33,237
SF DEL PERIODO ANTERIOR (*)	-38,966	-9,051
TRIBUTO A PAGAR	-5,729	24,186
PERCEPCIONES DEL PERIODO	0	0
PERCEPCIONES PERIODOS ANTERIORES	0	0
PERCEPCIONES APLICADAS	0	0
RETENCIONES DEL PERIODO	0	0
RETENCIONES PERIODOS ANTERIORES	0	0
RETENCIONES APLICADAS	0	0
TRIBUTO A PAGAR o SALDO	-5,729	24,186
PAGOS y/o OP	0	0
SALDO DE TRIBUTO POR REGULARIZAR	-5,729	**24,186**

Que, el numeral 88.2 del artículo 88° del Código acotado, establece que la declaración referida a la determinación de la obligación tributaria podrá ser sustituida dentro del plazo de presentación de la misma, pudiendo ser rectificada luego de vencido dicho plazo, siempre que se presente la declaración rectificatoria dentro del plazo de prescripción.

Que, el tercer párrafo del numeral precitado, señala que la declaración rectificatoria surtirá efectos con su presentación siempre que se determine igual o mayor obligación. En caso contrario, surtirá efectos si dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a su presentación la Administración Tributaria no emitiera pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos en ella, sin perjuicio de la facultad de la Administración de efectuar la verificación o fiscalización posterior.

Que, en lo concerniente a las declaraciones juradas rectificatorias presentadas el 04 de agosto de 2023 mediante PDTs 621 Nros. 1050491533, 1050493037, 1050495733, 1050500845, 1050526246 y 1043489390 respecto a los periodos julio a octubre, diciembre 2022 y marzo 2023, mediante las cuales la contribuyente determinó **igual** obligación tributaria, precisamos que las mismas surtieron efectos con su presentación de conformidad con lo establecido en el artículo 88° del Código Tributario, por lo que serán consideradas para efectos de de la presente reliquidación.

Que, en lo concerniente a las declaraciones juradas rectificatorias presentadas el 04 de agosto de 2023 mediante PDTs 621 Nros. 1050488096 y 1050511300 respecto a los periodos junio y noviembre 2022, mediante las cuales la contribuyente determinó **menor** obligación tributaria, precisamos que al haber transcurrido el plazo de 45 días hábiles y al no existir pronunciamiento por parte de la Administración Tributaria según consta de la revisión de los sistemas, las mismas han surtido efecto de conformidad con lo establecido en el artículo 88° del Código Tributario, por lo que serán consideradas para efectos de la presente reliquidación.

Que, en el presente caso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 126º y 127° del Código Tributario, se procede en esta instancia a reliquidar el Impuesto General a las Ventas tal como se detalla a continuación, considerando las declaraciones mensuales presentadas por la recurrente:

Tabla 01 – Reliquidación – IGV 2022-01 a 2023-03

Periodo	Débito Fiscal declarado (1)	Crédito Fiscal declarado (1)	Impuesto resultante / (Saldo a Favor) (1)	Saldo a Favor del periodo anterior	Impuesto a pagar / (Saldo a Favor)	Impuesto por pagar	Impuesto pagado (2)	Omisión o Pago en Exceso
2022-01	0.00	0.00	(10,567.00)	0.00	(10,567.00)	0.00	0.00	0.00
2022-02	0.00	141,405.00	(141,405.00)	(10,567.00)	(151,972.00)	0.00	0.00	0.00
2022-03	181,196.00	175,696.00	5,500.00	(151,972.00)	(146,472.00)	0.00	0.00	0.00
2022-04	179,289.00	142,949.00	36,340.00	(146,472.00)	(110,132.00)	0.00	0.00	0.00
2022-05	0.00	145,263.00	(145,263.00)	(110,132.00)	(255,395.00)	0.00	0.00	0.00
2022-06	176,832.00	12,891.00	163,941.00	(255,395.00)	(91,454.00)	0.00	0.00	0.00
2022-07	191,174.00	145,777.00	45,397.00	(91,454.00)	(46,057.00)	0.00	0.00	0.00
2022-08	383,493.00	368,654.00	14,839.00	(46,057.00)	(31,218.00)	0.00	0.00	0.00
2022-09	268,597.00	298,989.00	(30,392.00)	(31,218.00)	(61,610.00)	0.00	0.00	0.00
2022-10	27,740.00	146,826.00	(119,086.00)	(61,610.00)	(180,696.00)	0.00	0.00	0.00
2022-11	260,542.00	118,228.00	142,314.00	(180,696.00)	(38,382.00)	0.00	0.00	0.00
2022-12	0.00	539.00	(539.00)	(38,382.00)	(38,921.00)	0.00	0.00	0.00
2023-01	0.00	0.00	0.00	(38,921.00)	(38,921.00)	0.00	0.00	0.00
2023-02	0.00	44.00	(44.00)	(38,921.00)	(38,965.00)	0.00	0.00	0.00
2023-03	**114,407.00**	**81,170.00**	**33,237.00**	**(38,965.00)**	**(5,728.00)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

(1) Información obtenida de las declaraciones juradas presentadas por la recurrente
(2) Según reporte de Listado de Recaudación, respecto a los periodos analizados

Que, como se denota del cuadro precedente, efectuada la reliquidación por el periodo marzo 2023 mediante PDT 621 N.° 1043489390 del 30 de mayo de 2023, se determinó el importe de S/ 33,237.00 como Impuesto General a las Ventas, el cual se compensó totalmente con el importe de S/ 38,965.00 por concepto de saldo a favor de peiriodos anteriores, no habiendo omisión por el Impuesto General a las Ventas del mencionado periodo, por lo que corresponde en esta instancia dejar sin efecto la Orden de Pago N° 2130010463546.

Que, cabe indicar, que al haberse dejado sin efecto la deuda impugnada, resulta irrelevante emitir pronunciamiento por los argumentos señalados por la recurrente en su escrito de reclamación;

Que, finalmente, debemos señalar que al haber efectuado esta instancia una verificación sólo a nivel de declaraciones juradas, la Administración Tributaria se reserva la facultad de realizar la fiscalización definitiva a que hubiere lugar, conforme a lo establecido en el artículo 62° del TUO del Código Tributario.

En uso de las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N.° 501 – Ley General de la SUNAT, el Documento de Organización y Funciones Provisional de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 000042-2022/SUNAT y norma modificatoria, y la Resolución de Superintendencia N.° 000140-2022/SUNAT.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar **FUNDADO** el recurso de reclamación interpuesto por **CORPORACION GRANIX E.I.R.L.;** contenido en el Expediente de Reclamación N.° 4060340035930 del 23 de agosto del 2023, en consecuencia, **DEJESE SIN EFECTO** la Orden de Pago N° 2130010463546.

Artículo 2°.- Déjese a salvo el derecho de la Administración Tributaria para efectuar la fiscalización definitiva a que hubiere lugar, conforme a lo establecido en el artículo 62° del TUO del Código Tributario.

Regístrese, notifíquese y comuníquese[2].

KARINA VANESSA GARCIA CRUZ
Jefe de División de Reclamaciones I (e)
Ger. de Análisis de Fondo II
INTENDENCIA NACIONAL DE IMPUGNACIONES

(2) La notificación se considerará efectuada en la fecha de depósito en su buzón, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 104° y el artículo 106° del TUO del código tributario. Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de apelación dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de su notificación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 146° del citado TUO del código tributario, ingresando el escrito en cualquiera de los Centros de Servicio al Contribuyente a nivel nacional, el cuál será elevado al Tribunal Fiscal que resolverá en última instancia administrativa, conforme a lo establecido por el artículo 145° del citado texto legal.
El presente documento ha sido emitido en la ciudad de Lima de acuerdo a lo establecido en el artículo 111° del TUO del código tributario y del artículo 4 de la LPAG.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

- Para recibir alertas cada vez que sea notificado, es importante que mantenga actualizados en su ficha RUC, su correo electrónico y número de teléfono celular.